Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Certifica que existem 1 assinatura eletrônica
e 1 assinatura digital no documento assinado

Chave do documento:
06dc8776-fe8a-4db0-a849-dc3007b0e88d

Data: 18/12/2025 14:31:15 -03:00

INSTRUMENTO DE INGRESSO DE SÓCIO DE SERVIÇO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE SE ESPECIFICA, NOS TERMOS DO ESTATUTO DA ADVOCACIA, REGULAMENTO GERAL DA OAB, PROVIMENTOS PERTINENTES E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como SOCIEDADE DE ADVOGADOS: MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita na OAB/SC sob n. 2.097, inscrita no CNPJ/MF sob n. 18.716.288/0001-60, com sede na Avenida Marcos Konder, n. 1.207, sala 062, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-980, doravante denominada simplesmente "Sociedade", neste ato representada por seu sócio patrimonial e administrador RAFAEL MAYER DA SILVA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SC sob n. 26.015 e OAB/SP sob n. 400.358, CPF n. 040.142.399-93; E, de outro lado, como SÓCIO DE SERVIÇO: ANELISE MULLER, Brasileira, Solteiro(a), portador(a) da cédula de identidade nº 5075231786, inscrito(a) no CPF sob nº 009.283.260-12, residente e domiciliado(a) na Rua Florianópolis, nº 1309, bairro Primeiro de Maio, município de Brusque, SC, CEP 88350-440, filha de Egon Muller e Irene M. H. Muller, doravante denominado(a) simplesmente "Sócio de Serviço"; Têm entre si justo e contratado o ingresso do Sócio de Serviço no quadro societário da Sociedade, mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. DEFINIÇÕES E PRIMEIRAS DECLARAÇÕES

1.1. Sociedade: pessoa jurídica regularmente constituída que regula a atividade profissional dos sócios patrimoniais, sócios de serviço e eventuais associados, disciplinando a colaboração recíproca no trabalho, a formação de preços, a disciplina do expediente, das despesas e dos resultados patrimoniais auferidos com a prestação de serviços advocatícios e correlatos, pelo prazo indeterminado, nos termos do Contrato Social, do Acordo de Acionistas e dos regulamentos internos.

1.2. Sócio patrimonial ou quotista: pessoa física titular de quotas patrimoniais representativas do capital social, integralizadas em dinheiro, com direito ao resultado na forma do Contrato Social e do Acordo de Acionistas.

1.3. Sócio de serviço: pessoa física titular de quotas de serviço, que integraliza sua contribuição à Sociedade exclusivamente por meio da prestação continuada de serviços profissionais de advocacia e desenvolvimento de negócios, nos termos deste instrumento, do Contrato Social e do Acordo de Acionistas, sem direito a haveres em caso de saída.

1.4. A Sociedade rege-se pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/1994), Regulamento Geral da OAB, Provimentos que tratam de sociedades de advogados e demais normas aplicáveis, bem como pelo Contrato Social, Acordo de Acionistas e regulamentos internos.

1.5. Exercício civil: ano contábil da Sociedade, encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

1.6. Pró-labore: remuneração paga aos sócios pelo exercício de atividades profissionais e de administração, com natureza remuneratória e incidência de contribuições previdenciárias e tributos conforme legislação vigente.

1.7. Resultados ou lucros: excedente positivo apurado nas demonstrações contábeis da Sociedade ao final do exercício civil ou em balanços intermediários regularmente levantados, distribuído nos termos do Contrato Social e do Acordo de Acionistas, com

natureza de distribuição de lucros, sem incidência de contribuições previdenciárias ou trabalhistas, observados os requisitos contábeis e fiscais.

1.8. O Sócio de Serviço declara, sob sua responsabilidade, que não está impedido de compor sociedade de advogados, encontra-se em pleno gozo das prerrogativas profissionais, atende aos requisitos éticos e legais para o exercício da advocacia e possui as licenças necessárias para atuar nas bases da clientela da Sociedade.

1.9. O Sócio de Serviço executará suas atividades na sede da Sociedade ou em outros locais em que esta atue, utilizando os equipamentos, sistemas e meios disponibilizados pela Sociedade, bem como aqueles de sua titularidade, conforme a natureza dos trabalhos e as políticas internas.

1.10. Nos sistemas, rede lógica, e-mail corporativo, ferramentas de comunicação e demais infraestruturas tecnológicas, não há sigilo entre o Sócio de Serviço e a Sociedade para fins de auditoria interna, controle de qualidade, segurança da informação e cumprimento de normas internas, sem prejuízo do sigilo profissional perante terceiros.

2. CONFIDENCIALIDADE, PROPRIEDADE INTELECTUAL E NÃO ALICIAMENTO

2.1. Consideram-se Informações Confidenciais todas as informações e dados relativos à Sociedade, seus sócios, clientes, ex-clientes, leads, fornecedores, parceiros e colaboradores, em qualquer formato, incluindo estratégias, propostas, preços, fluxos internos, bancos de dados, relatórios, planos de negócios, tecnologias, documentos processuais e informações de terceiros recebidas sob sigilo.

2.2. O Sócio de Serviço se obriga a manter sigilo sobre todas as Informações Confidenciais a que tiver acesso em razão deste instrumento, devendo utilizá-las exclusivamente para o desempenho de suas funções no âmbito da Sociedade, vedada qualquer divulgação ou uso em benefício próprio ou de terceiros sem autorização expressa da Administração.

2.3. A obrigação de confidencialidade permanece durante a vigência do vínculo e por 2 (dois) anos após a saída do Sócio de Serviço, qualquer que seja a causa.

2.4. A base de clientes, carteira de contratos, fluxos de prospecção, dados de CRM, históricos de atendimento, documentos, modelos de peças, sistemas, rotinas, bem como toda a produção intelectual desenvolvida no âmbito da Sociedade, constituem patrimônio intangível desta, ainda que vinculados à atuação pessoal do Sócio de Serviço, vedado seu uso após a saída, salvo autorização expressa dos sócios patrimoniais.

2.5. Fica vedado ao Sócio de Serviço, durante a vigência deste instrumento e por 2 (dois) anos após sua saída, aliciar, desviar, contratar diretamente ou atuar em nome próprio ou de terceiros para clientes ou ex-clientes da Sociedade com os quais tenha mantido contato relevante, salvo anuência prévia e escrita dos sócios patrimoniais.

2.6. A violação das obrigações desta cláusula sujeita o Sócio de Serviço à reparação integral das perdas e danos causados à Sociedade e aos demais sócios, sem prejuízo de sanções contratuais, disciplinares, éticas e legais.

3. OPERAÇÃO, PROVENTOS E DESEMPENHO

3.1. O Sócio de Serviço passa a deter 1.000 (mil) quotas de serviço, nos termos do Contrato Social e do Acordo de Acionistas, integralizando sua participação exclusivamente por meio

Clicksign 06dc8776-fe8a-4db0-a849-dc3007b0e88d

da prestação contínua de serviços profissionais e da geração de negócios para a Sociedade.

3.2. As atividades do Sócio de Serviço abrangem o exercício da advocacia nas áreas de atuação da Sociedade, condução de processos, consultoria, atendimento, prospecção, desenvolvimento e retenção de clientes, com foco em geração de receita recorrente e sustentável.

3.3. A permanência do Sócio de Serviço está condicionada ao atingimento e manutenção de indicadores mínimos de desempenho econômico e operacional, avaliados à luz das metas estabelecidas no PID e das necessidades da Sociedade, sem que isso implique garantia de qualquer nível de faturamento ou resultado futuro.

3.4. Os parâmetros econômicos de avaliação do Sócio de Serviço serão definidos em regulamento interno e/ou no PID, podendo considerar, entre outros elementos, faturamento atribuível, adimplência, rentabilidade da carteira e contribuição qualitativa para a organização.

3.5. O Sócio de Serviço não perceberá pró-labore, mas sim proventos decorrentes de distribuição de lucros e/ou de antecipações de resultados, apurados com base em balanços mensais ou demonstrações financeiras elaboradas pela Sociedade, nos termos do Contrato Social e do Acordo de Acionistas.

3.6. Os valores pagos ao Sócio de Serviço terão natureza de proventos de sócio, consistentes em lucros distribuídos ou antecipações de resultados, não se caracterizando salário ou remuneração de natureza trabalhista. Caberá exclusivamente ao Sócio de Serviço promover, às suas expensas, os recolhimentos previdenciários e fiscais que entender devidos sobre os valores que perceber, na qualidade que lhe for aplicável, sem que disso resulte obrigação de recolhimento de contribuição previdenciária patronal pela Sociedade, salvo se houver imposição legal superveniente em sentido diverso.

3.7. As partes reconhecem que a distribuição de proventos ao Sócio de Serviço está condicionada à efetiva existência de lucros ou resultados positivos contabilmente apurados, bem como à observância das normas contábeis e fiscais vigentes, podendo a Sociedade, em caso de necessidade financeira ou ausência de lucro, suspender ou reduzir tais distribuições, mediante comunicação ao Sócio de Serviço.

3.8. Os critérios de rateio interno dos resultados entre sócios patrimoniais e sócios de serviço, inclusive quanto à periodicidade e à forma de pagamento dos proventos, serão definidos pela Administração e/ou pela Assembleia de Sócios, podendo ser ajustados ao longo do tempo, respeitado sempre o disposto no Contrato Social, no Acordo de Acionistas e neste instrumento.

3.9. As metas e parâmetros mínimos de desempenho do Sócio de Serviço serão definidos em Plano Individual de Desempenho – PID, elaborado pela Administração e por ele assinado, que passa a integrar este instrumento. O PID contemplará, no mínimo: I) faturamento bruto trimestral e anual atribuível à sua atuação (carteira própria e compartilhada); II) índice de adimplência da carteira; III) indicadores de retenção, crescimento e rentabilidade de clientes; e IV) padrões mínimos de qualidade, prazos e uso de sistemas internos.

Clicksign 06dc8776-fe8a-4db0-a849-dc3007b0e88d

3.10. Como regra geral, o Sócio de Serviço compromete-se a perseguir as metas econômicas e operacionais definidas no PID e em regulamento interno, em níveis considerados compatíveis com a estratégia e o momento econômico da Sociedade, sem que se estabeleça, neste instrumento, obrigação expressa de atingir determinado múltiplo de faturamento em relação a custos internos.

3.11. O primeiro ciclo de avaliação do Sócio de Serviço será de 12 (doze) meses contados do início de vigência deste instrumento, com avaliações intermediárias a cada 6 (seis) meses. Nos ciclos seguintes, as avaliações ocorrerão ao menos anualmente, sem prejuízo de reavaliações extraordinárias sempre que a Administração entender necessário.

3.12. O não atingimento das metas mínimas estabelecidas no PID, caracterizará inadimplemento relevante das obrigações societárias do Sócio de Serviço, facultando à Sociedade, mediante deliberação da maioria do capital social com direito a voto, promover sua exclusão, na forma da cláusula 5, sem direito a haveres.

3.13. O Sócio de Serviço reconhece e aceita que sua condição societária não lhe confere estabilidade, nem lhe assegura permanência automática na Sociedade, estando ciente de que sua manutenção depende diretamente da sua capacidade de captar, manter e desenvolver negócios, gerando receita suficiente para custear seu próprio custo e agregar resultado à Sociedade.

Parágrafo único. Fica estabelecido que os primeiros 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias de atuação do Sócio de Serviço na Sociedade terão natureza de período de prova societária, destinado à avaliação de adaptação, desempenho e viabilidade econômica da posição. Durante esse período, a Sociedade poderá, de forma imotivada, encerrar o vínculo societário, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, sem que disso decorra qualquer direito a haveres, limitado o acerto a proventos eventualmente devidos e à participação em resultados já formalmente apurada até a data da saída.

4. DEDICAÇÃO, ROTINA E USO DA ESTRUTURA

4.1. A advocacia será exercida concorrentemente pelos sócios patrimoniais, sócios de serviço e eventuais associados, na forma delegada pela Administração ou individualmente quando expressamente autorizado. Os honorários contratados em nome da Sociedade ou de quaisquer de seus sócios, no âmbito da atividade profissional vinculada a esta, reverterão em favor da Sociedade, que fará a distribuição interna segundo o Contrato Social, o Acordo de Acionistas, este instrumento e regulamentos internos.

4.2. A sede da Sociedade e demais unidades de atendimento permanecerão, em regra, disponíveis das 8h às 19h, em dias úteis, facultando aos sócios o uso da estrutura física, sistemas, equipamentos e pessoal de apoio, na forma de regulamento interno.

4.3. O Sócio de Serviço organizará sua rotina com autonomia e responsabilidade, em consonância com a natureza societária da relação, comprometendo-se, contudo, a manter disponibilidade mínima para atendimento de clientes, participação em reuniões, audiências, sessões e demais atos indispensáveis ao bom andamento da carteira que lhe for atribuída, em padrões considerados razoáveis pela Administração e compatíveis com o PID.

Clicksign 06dc8776-fe8a-4db0-a849-dc3007b0e88d

4.4. A eventual definição de faixas de horário para atendimento ao público, presença em reuniões de equipe, participação em treinamentos, plantões de atendimento e outras atividades internas configura obrigação societária de colaboração e alinhamento organizacional, não caracterizando, por si só, vínculo empregatício ou subordinação jurídica típica de relação de emprego.

4.5. Compete ao Sócio de Serviço, às suas expensas, providenciar e manter os meios de locomoção necessários ao comparecimento à sede da Sociedade, fóruns, repartições públicas, audiências, reuniões externas e locais de atendimento a clientes, não sendo obrigatória a disponibilização de vaga de garagem ou veículo pela Sociedade, salvo ajuste diverso em instrumento próprio.

4.6. Compete à Sociedade alocar os meios necessários ao desenvolvimento das atividades do Sócio de Serviço, inclusive estação de trabalho, acesso a softwares jurídicos, sistemas de gestão de processos, ferramentas de comunicação e suporte administrativo compatível com o modelo de atuação adotado, resguardada a faculdade de reorganizar tais recursos conforme suas necessidades.

4.7. O Sócio de Serviço obriga-se a cumprir as políticas internas, manuais, regulamentos e procedimentos operacionais da Sociedade, inclusive os relativos à captação de clientela, uso da marca, atendimento, registros em sistema, prestação de contas, política de honorários, concessões, compliance e proteção de dados, reconhecendo que o descumprimento injustificado dessas normas poderá ser considerado falta grave para fins de aplicação das sanções previstas neste instrumento.

5. SAÍDA, RETIRADA E EXCLUSÃO DO SÓCIO DE SERVIÇO

5.1. Ao titular de quotas de serviço não serão devidos haveres, a qualquer título, em caso de retirada voluntária, exclusão por deliberação dos demais sócios ou dissolução parcial da Sociedade, por não haver contribuição pecuniária a título de capital, nos termos do Contrato Social.

Parágrafo único. A inexistência de direito a haveres aplica-se igualmente à saída ocorrida durante o período de prova societária mencionado na cláusula 3.13, qualquer que seja o motivo, limitando-se o acerto financeiro ao pagamento de pró-labore vencido e não pago e de eventual participação em resultados já declarada e ainda não distribuída até a data da saída.

5.2. O Sócio de Serviço que vier a se retirar ou for excluído da Sociedade renunciará expressamente às suas quotas de serviço, sem direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação financeira, preservados apenas: I) créditos de pró-labore vencidos e não pagos; e II) eventual parcela de participação em resultados já declarada e ainda não distribuída na data de sua saída.

5.3. A permanência do Sócio de Serviço está condicionada ao cumprimento deste instrumento, do Contrato Social, do Acordo de Acionistas e dos regulamentos internos, bem como ao atingimento e manutenção dos indicadores mínimos de desempenho previstos na cláusula 3 e no PID. O descumprimento reiterado desses parâmetros constitui causa objetiva para sua exclusão.

5.4. Verificado o não atingimento das metas mínimas, a Administração poderá: I) propor a revisão do PID, com ajustes temporários e prazo certo para recuperação; ou II) propor à

Clicksign 06dc8776-fe8a-4db0-a849-dc3007b0e88d

Assembleia de Sócios a exclusão do Sócio de Serviço, mediante deliberação pela maioria do capital social com direito a voto, assegurando-lhe prévia ciência das razões e prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação escrita.

5.5. O Sócio de Serviço poderá ser excluído por justa causa, mediante deliberação da maioria do capital social com direito a voto, nos casos de: infração ética grave; violação de sigilo profissional; conduta incompatível com a dignidade da advocacia ou com os valores da Sociedade; retenção indevida de valores de clientes; apropriação de clientela ou negócios da Sociedade; prática de concorrência desleal; ou violação reiterada de políticas internas.

5.6. O Sócio de Serviço que desejar se retirar deverá comunicar sua decisão por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, permanecendo responsável pela adequada transição de sua carteira de processos e clientes, praticando os atos necessários à preservação dos interesses da clientela e da Sociedade, inclusive informando prazos relevantes e colaborando na transferência do patrocínio quando cabível.

5.7. Em qualquer hipótese de saída, o Sócio de Serviço não poderá utilizar o nome da Sociedade, sua marca, logotipo, canais de atendimento, domínios eletrônicos ou quaisquer sinais distintivos, salvo autorização expressa e escrita dos sócios patrimoniais.

6. INEXECUÇÃO, SANÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, inclusive o não atingimento reiterado das metas mínimas de desempenho, poderá ensejar, conforme a gravidade, as seguintes medidas, isoladas ou cumuladas: advertência verbal ou escrita; limitação ou redistribuição de carteira; redução ou suspensão de participação em resultados; eventual ajuste do pró-labore; multa contratual, se prevista em regulamento interno; e exclusão do Sócio de Serviço, na forma da cláusula 5.

6.2. A apuração de infração contratual será feita em procedimento interno sumário, assegurando-se ao Sócio de Serviço ciência das acusações, acesso aos elementos mínimos de prova e possibilidade de manifestação escrita antes da deliberação final, ressalvadas advertências de menor gravidade, que poderão ser aplicadas de imediato pela Administração.

6.3. As partes reconhecem que todos os honorários contratados em nome da Sociedade ou de seus sócios, no âmbito da atividade profissional vinculada a esta, pertencem à Sociedade, que fará a distribuição interna de pró-labore, bônus e participações segundo o Contrato Social, o Acordo de Acionistas, este instrumento e regulamentos internos específicos.

6.4. Os casos omissos serão resolvidos com base no Código Civil, no Estatuto da Advocacia e da OAB, no Regulamento Geral e Provimentos da OAB, no Contrato Social, no Acordo de Acionistas e nas políticas internas da Sociedade, prevalecendo estas últimas no que forem mais específicas sobre a organização interna.

6.5. Este instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título, sendo vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, dos direitos e obrigações aqui assumidos sem anuência expressa e escrita da Sociedade.

Clicksign 06dc8776-fe8a-4db0-a849-dc3007b0e88d

6.6. Fica eleito o foro da Comarca de Itajaí/SC, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes deste instrumento.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento de forma digital de acordo com a folha anexa.

MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ANELISE MULLER